

1501630-25.2022.8.26.0526

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... prova nos autos capaz de embasar uma condenação por tráfico de drogas.

O réu se disse usuário, e sustentou que as porções seriam para seu próprio uso; os demais réus disseram que era comum que usassem drogas na casa de Benedito, e não há prova efetiva de que este último utilizava o local para o fim de tráfico.

Deste modo, a desclassificação se impõe, porquanto não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501630-25.2022.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501630-25.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2155458/2022 - DELPOL.PLANTÃO SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICK NIÉR DE OLIVEIRA MAIA e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

NICK NIÉR DE OLIVEIRA MAIA, ERIC RAMOS DE ALMEIDA, CLEDSON SILVA LIMA, BENEDITO SANTUCCI e ALEX SANDRO TOALIARI, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 70, segunda parte (bens de Rinaldo, Admilson e da "Auto Mecânica Ideal"), ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990. Ainda, CLEDSON SILVA LIMA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 69, do Código Penal. Tudo porque, no dia 7 de junho de 2022, por volta de 13 horas, no interior da oficina "Auto Mecânica Ideal", localizada na rua Quintino Bocaiúva, nº 686, centro, nesta cidade e comarca de SaltoSP, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustados e com unidade de propósitos entre eles, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e simulacro de arma de fogo, contra Rinaldo Donizete Favoretti e Admilson Delega: a) 1 (um) celular, marca "Xiaomi", modelo

"Redmi Note 8", avaliado em R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), pertencente a Admilson Delega; b) 1 (um) celular, marca "Motorola", avaliado em R\$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente a Rinaldo Donizete Favoretti; c) 6 (seis) unidades de "Chave fixa", marca "Western"; d) 9 (nove) unidades de chave "Torx" em "L", marca "Profield", avaliadas R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), pertencentes a oficina "Auto Mecânica Ideal", representada por Rinaldo Donizete Favoretti; e e) R\$ 50,00 (cinquenta reais), conforme auto de exibição/apreensão de fls. 14-15, auto de reconhecimento de objetos (fls. 17-20), auto de avaliação (fls. 22), auto de entrega (fls. 23), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 57-60), fotografias (fls. 62-66) e auto de reconhecimento fotográfico (fls. 125-128). Também porque, em 7 de junho de 2022, por volta de 13 horas, na rua Vesúvio, nº 534, Jardim Saltense, nesta cidade e comarca de Salto-SP, CLEDSON SILVA LIMA, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, tinha em depósito e guardava, para venda e entrega a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, 24 (vinte e quatro) porções de "cocaína", com peso bruto de 41,7g (quarenta e um gramas e setenta centigramas), acondicionadas em microtubos plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida e recebida em 1º de julho de 2022 (fls. 195/200 e 201/203), mesma oportunidade em que se decretou a prisão preventiva de NICK NIÉR, que foi localizado, preso e interrogado no dia 14 de julho de 2022 (fls. 244/246).

Os réus foram citados (fls. 262-268 e 321-322) e apresentaram respostas à acusação (fls. 269-311, 335-339 e 347- 359).

Durante a instrução, foram ouvidas as 02 vítimas e 03 testemunhas arroladas pela acusação, homologando-se a desistência da oitiva da testemunha Thiago Rogério Alves. Ao final, os réus foram interrogados (fls. 443/447).

Em memoriais, o Dr. Promotor requereu a desclassificação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, atribuído ao acusado CLEDSON SILVA LIMA para o artigo 28, caput, da mesma lei, com condenação. No tocante ao crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 70, segunda parte (bens de Rinaldo, Admilson e da "Auto Mecânica Ideal"), ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990, pugnou pela absolvição dos acusados ALEX SANDRO TOALIARI, BENEDITO SANTUCCI e ERIC RAMOS DE ALMEIDA, e pela condenação de CLEDSON SILVA LIMA e NICK NIÉR DE OLIVEIRA MAIA nos termos da denúncia, com fixação das penas-bases bastante acima do mínimo legal, reconhecimento da reincidência do réu Nick Nier, além da agravante e das causas de aumento constantes da denúncia. Ao final, requereu a fixação de regime fechado para início do cumprimento de pena por parte dos acusados Cledson e Nick (fls. 451/476).

A Defesa de CLEDSON SILVA LIMA requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o contido no artigo 28 da lei nº 11.343/2006. No tocante ao crime de roubo, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo reconhecimento da confissão do acusado e pela não caracterização da agravante constante da denúncia. Ainda, requereu a descaracterização da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo. Ao final, pugnou pela imposição de regime mais brando que o fechado para início do cumprimento de pena (fls. 478/503).

A Defesa de ERIC RAMOS DE ALMEIDA, de BENEDITO SANTUCCI e de ALEX SANDRO TOALIARI, requereu a improcedência da ação, por insuficiência probatória, com revogação das prisões preventivas e restituição dos bens apreendidos (fls. 504/510, 511/518 e 519/526).

A Defesa de NICK NIÉR DE OLIVEIRA MAIA suscitou nulidade na obtenção de provas e, no mérito, requereu a improcedência da ação nos termos do artigo 386, inciso IV ou VII, com a consequente absolvição do acusado. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal e não reconhecimento da agravante constante da denúncia (fls. 527/533).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de roubo majorado descrito na denúncia foi comprovada pelo

auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 02/10), autos de exibição, apreensão, de reconhecimento de objetos, de avaliação e de entrega (fls. 14/15, 17/23), além do auto de reconhecimento de pessoa (fls. 59), imagens de fls. 62/66, relatório de investigação (fls. 117/124), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 125/128), boletim de ocorrência de captura de procurado e interrogatório (fls. 244/247), laudo de exame em peça (fls. 358/359 e 405/406), e também pela prova oral, colhida em ambas as fases do feito.

A autoria também é certa e recai sobre os acusados Nick Niér de Oliveira Maia e Cledson Silva Lima.

Nick Niér de Oliveira Maia negou os fatos em juízo. Disse que não participou do roubo, pois teria sido excluído da organização criminosa. Alegou que já viu todos os outros réus no bairro, pois seu pai estava morando lá. Disse que, no dia dos fatos, não estava com os réus, não usou cocaína e nem bebeu com eles, mas não se lembra de onde estava. Disse que não confirma a narrativa de fls. 246, feita ao Delegado, quando havia alegado que se encontrava na casa de Benedito, junto dos demais réus na data dos fatos. Alegou que essa narrativa se referiria ao dia anterior ao dos fatos, e que Cledson pediu-lhe uma arma, e ele lha forneceu (fls. 447).

Cledson Silva Lima disse que os fatos são verdadeiros em parte. Contou que não morava na casa do Benedito, pois este último apenas o ajudava algumas vezes, dando alimentação e o deixando tomar banho lá, pois estava em situação de rua. Disse que conheceu o Alex trabalhando como motoboy. Contou que Benedito, Alex e Erick não sabiam nada do roubo praticado. Relatou que, no dia do roubo, chegou na casa de Benedito por volta das 6h00min da manhã, tomou banho e comeu, enquanto Erick estava dormindo num dos quartos. Disse que estava "virado" de droga e que costumavam usar drogas naquela casa. Relatou que devia drogas na biqueira. Contou que Alex chegou com a moto e pediu-lhe a moto emprestada e começou a andar pelo Centro da cidade, onde cometeu o assalto, com outro rapaz. Disse que usou um simulacro para realizar o roubo de um celular e dinheiro, e que estava acompanhado de uma rapaz conhecido por Thiago ou TH, mas negou que fosse o acusado Nick. Negou ter agredido as vítimas. Afirmou que teria dito aos demais corréus na casa, que iria sair para sacar dinheiro, mas quando voltou com as ferramentas e a res furtiva, eles nem viram nada. Assumiu a propriedade de toda a droga apreendida na casa do Benedito, dizendo que se destinavam ao uso comum. Contou que já foi processado por assalto uma vez, outra por tráfico em 2012, e que tem outras passagens como usuário (fls. 447).

Erick Ramos de Almeida negou os fatos, dizendo que só veio a saber deles posteriormente, por intermédio de seu advogado. Contou que estava dormindo na casa do Benedito, com quem mantinha amizade e cuja casa frequentava para usar droga. Quando a polícia chegou, foi para o chão, sem saber de nada. Disse que Cledson, neste momento, confessou ter feito o roubo, junto com um companheiro. Contou que não viu quando Cledson saiu e nem quando chegou. Disse que saiu da cadeia em janeiro, por tráfico, e conhece Alex Sandro, Benedito e Cledson, mas quanto a Nick Niér, só o conhece de vista. Disse que seu pai morava na casa do Benedito, mas mudou-se e, depois disso, este último ficou morando sozinho (fls. 447).

Alex Sandro Toaliari negou os fatos e disse que não sabia do roubo. Alegou que apenas emprestou sua moto a Cledson, para que comprasse cigarros e fosse pegar dinheiro. Disse que conheceu Cledson e Erick por intermédio de Benedito, pois sabia que o primeiro tomava banho na casa do último, e quanto a Nick, conhecia-o do bairro. Relatou que, no dia dos fatos, Cledson saiu com a moto e Erick teria ficado dormindo. Afirmou não ter visto Nick naquele dia. Disse que nunca foi processado antes (fls. 447).

Benedito Santucci negou os fatos. Disse que só ficou sabendo dos objetos roubados na sua casa, porque a polícia chegou. Relatou que Erick estava dormindo quando Cledson saiu com uma mochila, depois de pedir a moto emprestada para o Alex, e voltou com ela e com a mochila. Negou que tivesse notado que Cledson trazia consigo, quando voltou, a res furtiva. Contou que conheceu Cledson numa situação de dificuldade, e uma amiga pediu-lhe para deixá-lo tomar banho em sua casa e dar-lhe comida. Disse que Alex é um dos seus amigos, que pernoita em sua casa às vezes.

Alegou que "não fornece sua casa para uso de droga, apenas permite que os amigos usem droga lá, em sua companhia" (sic - ??!!!). Contou, de forma evasiva, que Alex não estava fazendo nada, pois estava lá com ele, e usavam drogas juntos, enquanto Erick estava dormindo no quarto, porque tinha brigado com a mulher (fls. 447). A vítima Rinaldo Donizete Favoretti disse que estava com seu amigo Adilson, sentado na oficina, quando chegaram os dois indivíduos e os pegaram de surpresa, estavam armados e mandaram que ajoelhassem no canto, exigindo dinheiro. Disse que levou um chute na cara, revidou e começou a gritar, e eles saíram correndo, levando celular, R\$50,00 e duas ferramentas. Disse que, embora não se recorde da cor das armas, notou que uma delas era réplica e outra era de verdade. Contou que um dos roubadores mostrou a arma na cintura para intimidá-los. Relatou que foi chamado na Delegacia no mesmo dia, poucas horas depois do roubo, mas não conseguiu reconhecer ninguém naquele dia. Alguns dias depois, foi chamado para fazer um reconhecimento fotográfico e reconheceu um dos roubadores, pois havia a filmagem feita na rua, e também a tatuagem no pescoço, que era igual, e o cabelo loiro. Contou que foram dois os roubadores que entraram na oficina. (fls. 445).

A vítima Admilson Dellega disse que, na data dos fatos, estava na oficina, com Rinaldo, pois foi levar uma ferramenta que havia emprestado e, quando chegou, ficaram conversando, momento em que dois rapazes entraram com capacete na cabeça e um deles, o Cledson, levantou a blusa, mostrando a arma de cabo preto para intimidá-los, e anunciou o roubo. O roubador perguntou se havia câmera no local e pediu a carteira à vítima. Contou que o réu Cledson encontrou a carteira do Rinaldo, que havia negado estar com ela (carteira), e isso irritou o roubador, que chutou Rinaldo no rosto e os dois entraram em luta corporal. Disse que o réu Nick também entrou em luta corporal contra o Rinaldo, e acabaram sendo dois contra um, pois o depoente, por ter problemas de pressão, ficou sentado no chão do escritório, enquanto Rinaldo prosseguiu em luta com os dois réus até o meio da oficina. Contou que surgiu, então, um barulho de sirene e eles se assustaram, deixando o local. Disse que o Nick voltou para buscar o capacete e a mochila dentro do escritório, e até avisou para não reagir, pois ele estava armado e iria atirar. Relatou que não viu Nick em momento algum armado, mas a todo momento o Nick falava para o Cledson "queima, queima, queima esse véio...", querendo com isso dizer para atirar em Rinaldo. Disse que deu para perceber que eles estavam de moto, apesar de terem entrado a pé na oficina, porque os dois entraram com capacete na cabeça. Relatou que a polícia, posteriormente, conseguiu imagens na vizinhança, e puderam ter certeza de que eles chegaram de moto. Com relação aos itens roubados, disse que os réus levaram seu celular e o do Rinaldo, ferramentas da oficina e R\$50,00 em dinheiro do Rinaldo. Disse que após toda essa movimentação, o Rinaldo estava pedindo socorro e ele saiu da oficina. Contou que foi chamado para comparecer à Delegacia, por volta de três horas após o crime, e conseguiu reconhecer o Cledson e o Nick, que tinha uma tatuagem no pescoço. Relatou que o Cledson usava uma camiseta de time de futebol. Disse que fez o reconhecimento no dia do roubo, e depois, por foto. No dia do roubo, ficou em dúvida, quanto a um terceiro envolvido no crime, pois viu uma pessoa passando na frente da oficina, e aparentemente poderia ser a mesma pessoa que lhe foi apresentada na Delegacia e que, talvez, se chamasse Erick. Na segunda vez em que foi à Delegacia, reconheceu por fotos o Nick, tanto pela tatuagem, como pelo cabelo ralo e baixo, e por sua estatura forte. Durante a audiência, reconheceu os réus Nick e Cledson de forma assertiva e segura (fls. 445).

Guilherme Cesar Falcão, policial civil, disse que estavam na Delegacia quando, ainda no período da manhã, receberam a notícia do roubo na mecânica, e seu parceiro Diogo estava na rua e foi até o local. Uma das vítimas estava no hospital. Diogo conseguiu a placa da moto e a descrição das roupas dos roubadores e, a partir disso, realizaram pesquisas e chegaram ao proprietário, Alex Sandro Toaliari, e foram até seu endereço, no bairro Bom Retiro, rua São Lino, onde foram informados que ele teria se mudado para perto da rua Vesúvio, e para lá se dirigiram, até que avistaram a moto usada no roubo, que foi identificada pela placa e cor. Nesse momento, pediram apoio, que chegou pouco tempo depois, uma guarnição da Guarda Municipal. Disse que Cledson foi visto dentro da casa, mas pendurou-se no telhado e

fugiu por ali, como se estivesse dirigindo-se à rua de cima, mas foi acompanhado por ele e seu companheiro, enquanto os guardas municipais ficaram na porta da residência. Enquanto prosseguiram, chegaram mais viaturas. Relatou que Cledson acabou sendo alcançado e detido e, inicialmente, negou o roubo, mas depois, assumiu que tinha participado, porém que a arma não estaria com ele e sim, com o Nick. Esclareceu que o barbudo (Alex) era o dono da moto e, no interior da casa, encontraram 02 celulares roubados, os dois jogos de ferramentas levadas da oficina, além da mochila preta usada no roubo, dentro da qual, havia a blusa do time do Barcelona, usada por um dos roubadores, e no bolso dessa blusa, havia várias porções de droga. Acrescentou que, salvo engano, a blusa pertenceria ao Cledson e os demais ocupantes do imóvel diziam não saber o que ocorria. Reconheceu o Benedito, que disse ser o dono da casa, ele disse que emprestava a casa para que os rapazes usassem droga. Atrás do Benedito, está o Alex que era o dono da moto e disse ter emprestado a moto para o Cledson, sem saber o que este último iria fazer. O Erick, que é o do meio, disse que estaria dormindo e acordou com a gritaria da fuga do Cledson. Por fim, reconheceu também o Cledson. Por fim, disse que não conhecia nenhum dos réus de abordagens anteriores (fls. 446).

Francisco Diogo Neto, policial civil, disse que participou da ocorrência, pois recebeu informações sobre roubo na oficina e foi até lá, onde foi informado de que as vítimas estariam no hospital, mas que havia informações de que os roubadores teriam fugido de moto. Disse que fez o levantamento das câmeras da região, e levantou a foto de supostos assaltantes e a vítima os reconheceu como sendo os roubadores. Andou mais pelas ruas da vizinhança e apurou mais detalhes sobre os roubadores e obteve informes da equipe responsável pela "muralha eletrônica" acerca do sentido tomado pela moto e o endereço da moto. Dirigiram-se até lá e foram informados de que o dono da moto estaria morando no Jardim União. Saíram do bairro e foram em direção ao Jardim União, mas avistaram a moto no São João, pararam perto dela e começaram a andar pelo bairro. Disse que viu o Cledson, pela fresta de uma das casas, e pediram reforço. Chegaram os guardas municipais Rogério e Lenham. O Cledson fugiu dali ao ver o Rogério, foi perseguido e preso por outra equipe. A testemunha disse que não participou da detenção dos outros indivíduos, mas esclareceu que, na casa em questão, havia vários itens roubados, celulares, ferramentas. Disse que não conversou muito com os réus, apenas os conduziu à Delegacia. Ao final, esclareceu que, dentre os réus, foram identificados em câmera apenas o Nick e o Cledson (fls. 446).

Marcelo D'Amico Lenham, guarda municipal, disse que a polícia civil informou a GCM sobre o roubo na mecânica, feito por dois indivíduos, que fugiram de moto. Contou que tentaram averiguar a moto pela "muralha eletrônica". Disse que os policiais civis pediram apoio, pois teriam achado a moto na casa. Informou que o GCM Rogério, por cima do muro, conseguiu avistar o réu Cledson, que é bastante conhecido nos meios policiais, e pediu para ele sair da casa, mas o réu empreendeu fuga. Disse que ficou com seu parceiro defronte à residência e começaram a ouvir, depois da fuga de Cledson, dizerem "a polícia tá aí". Disse que a porta estava aberta, entraram e surpreenderam o Benedito e o Alex, que desobedeceram e foram contidos e algemados. Depois, surgiu o Erick, que também foi detido. Logo depois, os policiais civis voltaram à casa, trazendo o Cledson, que havia sido capturado. Contou que encontraram, dentro de uma mochila preta, um simulacro de arma de fogo, e a blusa usada pelo Cledson, do time do Barcelona, foi apreendida dentro da casa, pendurada lá, trazendo em seu bolso, 24 porções de cocaína. A moto usada no crime era de propriedade do Alex Sandro. Contou que Cledson, de imediato, assumiu a propriedade da cocaína, bem como sua participação no roubo, dizendo ter passado a arma usada para o Nick Niér, e enfatizou muito este fato. Alex Sandro, a todo tempo, disse que apenas teria emprestado a moto para os autores do roubo, sem saber nada dos fatos. Benedito era o proprietário da casa onde estavam os réus, o simulacro da arma, as coisas roubadas, e a droga. O Erick negou saber dos fatos e disse morar na casa junto com o Benedito. Disse que os policiais civis fizeram a arrecadação da res furtiva, e os policiais militares ficaram no apoio (fls. 446).

Inicialmente, não é o caso de reconhecimento da preliminar arguida pela defesa do réu NICK NIÉR DE OLIVEIRA MAIA em seus memoriais, uma vez que os policiais foram

avisados do roubo e, através das imagens das câmeras, conseguiram chegar ao endereço em que se encontrava a motocicleta utilizada no roubo. Por tal razão, pediram apoio. Cledson, ao perceber a presença dos policiais, alertou Benedito, Alex e Eric e tentou fugir, mas acabou sendo pego. Dentro da casa foram encontradas a res furtiva, o simulacro utilizado para a prática do crime e a camiseta que Cledson utilizou durante a prática delitiva, sendo certo que este último confessou, imediatamente, o roubo, bem como a participação do comparsa Nick Niér, preso posteriormente.

No mais, o crime de roubo majorado ficou plenamente configurado.

As vítimas e as testemunhas descreveram de forma coerente e coesa a dinâmica do roubo majorado e as circunstâncias que levaram à prisão dos réus.

Admilson, inclusive, após reafirmar em juízo que viu os rostos dos agentes durante a prática do crime de roubo, reconheceu Cledson e Nick Niér em audiência, com toda a segurança, como sendo os roubadores que ingressaram na oficina, e deu detalhes bastante específicos sobre as características físicas de Cledson e Nick Niér, além de também ter descrito suas vestimentas.

Acresça-se a isso que, na fase inquisitorial, Admilson realizou o reconhecimento de Cledson (fls. 59), enquanto Nick Niér foi reconhecido fotograficamente por ambas as vítimas (fls. 125 e 127).

Ademais, as imagens de fls. 62/63 se coadunam com toda a a narrativa das vítimas e das testemunhas, policiais civis e guarda municipal, tendo servido, inclusive, como elemento que tornou capaz que os últimos chegassem até o local em que se encontravam os réus, sendo certo que Cledson admitiu-lhes, imediatamente, que havia praticado o roubo na companhia de Nick Niér, ainda que, posteriormente, como sói acontecer, tenha buscado excluir o comparsa da dinâmica criminosa.

Assim, em que pese a alteração da versão de Cledson, que, como pontuado acima, buscou isentar o réu Nick Niér de culpa, bem como a negativa deste último sobre sua participação no crime, é certo que, se tem a imagem de fls. 63, que comprova que ele estava junto de Cledson instantes antes do roubo. Além disso, foi reconhecido fotograficamente por ambas as vítimas e, em juízo, por uma delas, que deu inclusive detalhes sobre sua tatuagem, que não é corriqueira, tanto que nenhum dos acusados possuía uma semelhante.

Certa, portanto, a autoria por parte dos réus Nick Niér de Oliveira Maia e Cledson Silva Lima.

Não é demais lembrar que, no local em que foi preso o réu Cledson, foi encontrada a res furtiva, consistente em 02 celulares subtraídos das vítimas Rinaldo e Admilson, 02 conjuntos de chaves levados da oficina "Ideal", além de terem sido achados o simulacro de arma de fogo, a mochila e a blusa de time de futebol (Barcelona) utilizados para o roubo e durante o crime.

Cabe salientar que os depoimentos das testemunhas foram seguros, coesos, harmônicos e cheios de detalhes, e foram todos confirmados ao longo da instrução, e o simples fato de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, decidir em contrário seria desprestigiá-los, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos". (TJSP; Apelação Criminal 1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC -

Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Ademais, inexistente qualquer indício de que pretenderiam, deliberadamente, prejudicar qualquer dos acusados. Observe-se que não buscaram imputar aos demais réus, além de Cledson e Nick Niér, qualquer conduta que os prejudicasse, pelo contrário, explicaram o que cada um deles disse ao ser abordado, ainda que isso pudesse, eventualmente, eximi-los de culpa.

Quanto aos depoimentos das vítimas, sabe-se que as palavras dos ofendidos revestem-se de alto valor probante, principalmente nestes delitos patrimoniais, em que o sujeito ativo sempre procura agir às escondidas, sendo de extrema importância sua narrativa para revelar detalhes da ação delituosa. De mais a mais, eventuais desencontros, sobre fatos periféricos não possuem o condão de macular os depoimentos prestados. Assim, não deve ser acolhida a tese de insuficiência probatória quando a condenação se baseia nas palavras das vítimas e em seu reconhecimento, conforme se tem decidido:

"São valiosas as palavras do ofendido e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhe a atuação e não acusar pessoas inocentes." (TACRIM-SP, Rel. Evaristo dos Santos, RJTACRIM 30/456).

"Ora, ninguém mais do que o sujeito passivo tem interesse em que seja perseguido e detido o verdadeiro autor do crime contra seu patrimônio, pois somente assim terá alguma possibilidade de a ele ver reintegrado e nele ser mantido o bem ameaçado pelo sujeito ativo, tanto mais neste caso em que vultoso foi o prejuízo pela perda de valioso veículo desprotegido de seguro e ainda com dezenove alentadas prestações a pagar." (TACRIM-SP, Rel. Fernando Miranda, AP 1.281.287-1, j. 18/10/2001).

"Deve ser deferida especial atenção para a narrativa da vítima de crime contra o patrimônio, considerando se que os agentes sempre procuram o melhor momento para o sucesso da empreitada, preferencialmente longe dos olhos de terceiros." (TACRIM-SP, rel. Di Rissio Barbosa, AP 131.949-7/5, j. 12/9/2002).

Comprovado, portanto, que o crime de roubo foi praticado em concurso de agentes (Cledson e Nick Niér) e mediante violência e grave ameaça, já que houve o emprego de simulacro (fls. 359), para intimidação das vítimas.

No tocante ao emprego da arma de fogo, malgrado apenas se tenha conseguido apreender o simulacro, restou incontroverso por toda a prova oral, que houve

utilização da arma de fogo durante o roubo. Nick Niér confirmou ter recebido a arma de fogo de Cledson, além do que as vítimas confirmaram a existência de duas armas. Outrossim, conforme relato reproduzido anteriormente, o próprio Nick, durante a prática do crime, teria repetidamente, instado Cledson a atirar em Rinaldo. Ora, nenhum roubador insta o comparsa a "queimar" alguém, se não houve arma de fogo envolvida, pois correm o risco evidente de serem rapidamente desmascarados e haver resistência dos ofendidos.

Ressalta-se a desnecessidade da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada na prática do delito, bastando a prova testemunhal desse meio de constrangimento. Nesse sentido:

"CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituitosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria." (STJ: EREsp 961.863, 3ª Seção, rel. Min. Celso Limongi, j. 13.12.2010 (www.stj.jus.br)).

Assim, plenamente comprovadas as majorantes do crime de roubo descrito na denúncia, e praticado pelos réus Cledson e Nick Niér.

Por outro lado, não restaram suficientemente comprovadas as participações de Benedito, Alex e Erick na prática delituitosa, ainda que os indícios iniciais fossem veementes e se coadunem com o bom senso e a verossimilhança.

Malgrado as informações iniciais indicassem que os cinco réus teriam praticado o crime em conluio, é certo que os indícios que foram suficientes para suas prisões iniciais não se converteram em provas seguras para que houvesse a condenação criminal, sendo de rigor a absolvição de Benedito, Alex e Erick, por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Diz-se isto, porque fere o bom senso do homem médio imaginar que um sexagenário como Benedito, abrigue em sua casa, um morador de rua, drogadito (Cledson) e com passagens criminais, e que receba outros supostos amigos, alguns também sentenciados (Erick) e reincidentes (Nick), para o consumo habitual de drogas, e que, quando um crime de roubo envolvendo os últimos ocorre, e todos são encontrados em sua casa, com a res furtiva, ele simplesmente alegue ignorância.

Da mesma forma, agride o bom senso do cidadão comum, saber que um indivíduo (Alex), trabalhando como motoboy, que depende de uma moto para sobreviver, cuidar da família e da irmã enferma, sendo seu único arrimo, empreste seu único bem para um morador de rua, viciado, que esporadicamente visita seu amigo para em conjunto consumirem drogas. Salta mais ainda aos olhos tal alegação, quando o tal morador de rua justifica seu pedido, dizendo ao dono da moto que vai usa-la para sacar dinheiro (?!?!). Ora, se o sujeito em situação de rua tem dinheiro, que vai ser sacado, ou seja, que está num banco, não mora nas calçadas da cidade!!! Nem depende de terceiros para se lavar ou para ter um teto sobre sua cabeça!! Assim, não há como se conformar com um empréstimo em situação tão insólita e insegura, quando o bem em questão consiste no único meio de transporte e trabalho de pessoa simples, que já possui dificuldades suficientes para manter a família.

Outrossim, não parece crível que um egresso recente do sistema prisional (Erick), e que possivelmente tivesse sido visto por uma das vítimas nas imediações da oficina

roubada logo após o crime, pois é possível que fosse o "olheiro", seja justamente aquele indivíduo que estaria dormindo na malfadada casa onde todos os demais roubadores, a moto usada e a res furtiva, foram encontrados, sem ter qualquer ligação com o delito.

Mas, enfim, como os elementos acima apontados, foram todos indícios colhidos na fase investigativa e no calor dos fatos, mas não tiveram a imprescindível confirmação no âmbito da instrução processual, ainda que formem um panorama extremamente coerente e sejam confrontados pelas negativas pueris e versões insólitas e fantasiosas dos acusados. Assim, frente às constatações acima, considerando que os indícios não são suficientes para uma condenação e o panorama na fase processual, com relação aos réus Erick, Benedito e Alex ficou frágil como apontado, outro caminho não resta, a não ser sua absolvição, pois nesta fase vigora o princípio "in dubio pro reo".

Por fim, o pedido das Defesas de não reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal não merece acolhida. Isso porque o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento do crime em testilha, que ocorreu em 07 de junho de 2022, portanto, durante o estado de calamidade pública.

No tocante ao crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, atribuído ao réu Cledson, como bem mencionado pela acusação, é o caso de desclassificação para o artigo 28, caput, da mesma lei.

Embora Cledson tenha assumido a propriedade das 24 porções de "cocaína", cujo laudo comprobatório encontra-se a fls. 361/363, e que a quantidade evidencie que se destinavam à venda, não foi produzida prova nos autos capaz de embasar uma condenação por tráfico de drogas.

O réu se disse usuário, e sustentou que as porções seriam para seu próprio uso; os demais réus disseram que era comum que usassem drogas na casa de Benedito, e não há prova efetiva de que este último utilizava o local para o fim de tráfico.

Deste modo, a desclassificação se impõe, porquanto não comprovada suficientemente a traficância.

Encerrada a instrução, ficou comprovado que os réus Nick Niér de Oliveira Maia e Cledson Silva Lima praticaram o crime de roubo na forma descrita na denúncia, estando incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 70, segunda parte (bens de Rinaldo, Admilson e da "Auto Mecânica Ideal"), ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990. Ainda, Cledson Silva Lima como incurso nas penas do artigo 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006. Tudo porque, no dia 7 de junho de 2022, por volta de 13 horas, no interior da oficina "Auto Mecânica Ideal", localizada na rua Quintino Bocaiúva, nº 686, centro, nesta cidade e comarca de SaltoSP, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustados e com unidade de propósitos entre eles, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e simulacro de arma de fogo, contra Rinaldo Donizete Favoretti e Admilson Delega: a) 1 (um) celular, marca "Xiaomi", modelo "Redmi Note 8", avaliado em R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), pertencente a Admilson Delega; b) 1 (um) celular, marca "Motorola", avaliado em R\$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente a Rinaldo Donizete Favoretti; c) 6 (seis) unidades de "Chave fixa", marca "Western"; d) 9 (nove) unidades de chave "Torx" em "L", marca "Profield", avaliadas R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), pertencentes a oficina "Auto Mecânica Ideal", representada por Rinaldo Donizete Favoretti; e e) R\$ 50,00 (cinquenta reais), conforme auto de exibição/apreensão de fls. 14-15, auto de reconhecimento de objetos (fls. 17-20), auto de avaliação (fls. 22), auto de

entrega (fls. 23), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 57-60), fotografias (fls. 62-66) e auto de reconhecimento fotográfico (fls. 125-128). Também porque, em 7 de junho de 2022, por volta de 13 horas, na rua Vesúvio, nº 534, Jardim Saltense, nesta cidade e comarca de Salto-SP, CLEDSON SILVA LIMA, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, tinha em depósito e guardava, para consumo pessoal, 24 (vinte e quatro) porções de "cocaína", com peso bruto de 41,7g (quarenta e um gramas e setenta centigramas), acondicionadas em microtubos plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Decidida a tipificação, passo a aplicar aos réus as sanções merecidas, o que faço com base no artigo 68, do Código Penal.

Quanto ao réu Nick Niér de Oliveira Maia:

Atenta às circunstâncias do artigo 59 do mencionado dispositivo legal, fixo a pena-base do acusado acima do mínimo legal para o crime de roubo.

Em que pese o enorme respeito pela posição ministerial, entendo que os elementos utilizados para indicar, em seus memoriais, as circunstâncias e consequências do crime, não destoam do comum ao tipo penal, pois ainda que o roubo tenha se dado em região mais centralizada da cidade, não se trata de área predominantemente comercial, onde circulariam muito mais pessoas, ou mesmo porque pelos relatos da vítima Admilson, percebe-se que chegou a haver luta entre réu e a vítima Rinaldo, não sendo o caso de agressão de uma pessoa rendida, como mencionado.

No entanto, a culpabilidade do réu, que estava cumprindo regime aberto referente à condenação nos autos nº 0000828-55.2016.8.26.0286 (fls. 232/233), é acentuada.

Além disso, em que pesem as argumentações da Defesa, é certo que Nick possui várias condenações distintas, todas transitadas em julgado e aptas ao reconhecimento de reincidência, e cujos prazos depuradores (05 anos) ainda não se escoaram. As condenações ocorreram nos autos de números 0007994-15.2016.8.26.0521 (fls. 231), 1500242-14.2018.8.26.0337 (fls. 231/232), 0000828-55.2016.8.26.0286 (fls. 232/233) e 1500242-14.2018.8.26.0526 (fls. 233).

Deste modo, uma das condenações será usada a título de maus antecedentes e as demais poderão ser utilizadas a título de reincidência. Isso porque não se trata de utilização do mesmo apontamento criminal para embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal e para agravar a reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena (Súmula 241 do C. Superior Tribunal de Justiça).

Nesse sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES DIVERSAS UTILIZADAS PARA AUMENTAR A PENA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM. ORDEM DENEGADA. 1. A majoração da pena-base deve ser mantida, levando em conta que se deu em razão dos maus antecedentes do paciente - que possui três condenações definitivas anteriores - sendo possível utilizar-se duas para a consideração negativa dos antecedentes e outra para a caracterização da agravante da reincidência, não havendo que se falar em bis in idem, por se tratar de valoração de fatos distintos. 2. Não há violação ao conteúdo da Súmula 241 desta Corte de Justiça, segundo a qual "a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial", pois o que se visa evitar com tal preceito é a utilização da mesma condenação anterior para embasar o aumento da pena-base pelos maus antecedentes e para agravar a pena em razão da reincidência, situação esta que não ocorreu no caso em apreço. 3. Habeas Corpus denegado" (HC 175768/MG - HABEAS CORPUS rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES - SEXTA TURMA data do julgamento: 21/10/2010).

Assim, fixo a pena-base do acusado em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Como acima mencionado, incide a agravante do cometimento de crime durante o estado de calamidade pública (art. 61, II, "j", C.P.), assim como o réu possui outros 03 processos, diversos daquele que configurou seus maus antecedentes, e que neste momento servem para comprovar sua reincidência (art. 61, I, C.P.).

Deste modo, aumento sua pena para 08 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Não há atenuantes.

Considerando, nos termos da fundamentação, a presença das causas de aumento de pena

atinentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, que ensejam aumentos de 1/3 e 2/3, respectivamente, constata-se que a pena deve sofrer exasperação de 3/3, resultando em 16 anos de reclusão, além de 40 dias-multa.

A conduta delituosa atingiu três patrimônios de vítimas distintas (Rinaldo, Admilson e "Auto Mecânica Ideal"), mediante ação única, deve ser aplicado o concurso formal imperfeito, nos termos do artigo 70, segunda parte, do Código Penal.

Assim, as 03 penas devem ser cumuladas, resultando na pena de 48 anos de reclusão, além de 120 dias-multa, que torno definitiva à míngua de outras causas modificadoras, fixando a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Quanto ao réu Cledson Silva Lima:

Atenta às circunstâncias do artigo 59 do mencionado dispositivo legal, fixo a pena-base do acusado acima do mínimo legal para o crime de roubo.

Em que pese o enorme respeito pela posição ministerial, entendo que os elementos utilizados para indicar, em seus memoriais, as circunstâncias e consequências do crime, não destoam do comum ao tipo penal, pois ainda que o roubo tenha se dado em região mais centralizada da cidade, não se trata de área predominantemente comercial, onde circulariam muito mais pessoas, ou mesmo porque pelos relatos da vítima Admilson, percebe-se que chegou a haver luta entre réu e a vítima Rinaldo, não sendo o caso de agressão de uma pessoa rendida, como mencionado.

No entanto, a culpabilidade do réu, que estava em liberdade provisória, concedida nos autos nº 1500842-11.2022.8.26.0526 (fls. 67), é acentuada.

Assim, fixo a pena-base do acusado em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Como acima mencionado, incide a agravante do cometimento de crime durante o estado de calamidade pública (art. 61, II, "j", C.P.), de modo que aumento sua pena para 05 anos e 06 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Em que pese o entendimento ministerial, e que geralmente é adotado também por este juízo, de que a confissão parcial não tem o condão de atenuar a pena do acusado, é certo que sua confissão, nas fases policial e judicial do caso em tela, teve papel considerável na solução do crime, malgrado tenha tentado eximir seu comparsa de culpa quando depôs em juízo. Assim, sua pena deve retornar ao patamar inicialmente fixado, qual seja, de 05 anos de reclusão, além de 12 dias-multa.

Considerando, nos termos da fundamentação, a presença das causas de aumento de pena atinentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, que ensejam aumentos de 1/3 e 2/3, respectivamente, constata-se que a pena deve sofrer exasperação de 3/3, resultando em 10 anos de reclusão, além de 24 dias-multa.

A conduta delituosa atingiu três patrimônios de vítimas distintas (Rinaldo, Admilson e "Auto Mecânica Ideal"), mediante ação única, deve ser aplicado o concurso formal imperfeito, nos termos do artigo 70, segunda parte, do Código Penal.

Assim, as 03 penas devem ser cumuladas, resultando na pena de 30 anos de reclusão, além de 72 dias-multa, que torno definitiva à míngua de outras causas modificadoras, fixando a unidade do dia-multa no mínimo legal.

No tocante ao delito do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 imputado a Cledson, considerando a culpabilidade acentuada do acusado, e o fato de possuir condenação anterior pela prática do mesmo crime, imperioso que lhe sejam aplicadas as penas mencionadas nos incisos I, II III do referido artigo, quais sejam, a advertência (inciso I), a prestação de serviços à comunidade (inciso II), e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (inciso III), as duas últimas pelo prazo de 08 meses, nos termos dos parágrafos 3º e 4º, do mencionado artigo.

A prestação de serviços à comunidade se dará à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar eventual jornada normal de trabalho e deverá ser cumprida em entidades especializadas, mencionadas no parágrafo 5º, do artigo 28. No caso de descumprimento injustificado da medida, deverá o réu ser submetido à sanção prevista no inciso II, do parágrafo 6º, do artigo 28, fixada, nos termos do artigo 29 da Lei nº 11.343/2006, em 40 dias-multa, com unidade no mínimo legal, a serem creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

1) ABSOLVER os acusados ERIC RAMOS DE ALMEIDA, qualificado nos autos, RG 54239327,

CPF 429.951.338-00; ALEX SANDRO TOALIARI, qualificado nos autos, RG 41119754, CPF 357.521.258-98, e BENEDITO SANTUCCI, qualificado nos autos, RG 12976319, CPF 045.422.398-61, das acusações que lhes foram feitas na presente ação penal atinentes ao crime do artigo 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do art. 70, segunda parte (bens de Rinaldo, Admilson e da "Auto Mecânica Ideal"), ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

2) DESCLASSIFICAR o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 para aquele tipificado no artigo 28, caput, da mesma Lei, e CONDENAR o acusado CLEDSON SILVA LIMA, qualificado nos autos, RG 49137859, às penas de advertência (inciso I), prestação de serviços à comunidade (inciso II), e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (inciso III), as duas últimas pelo prazo de 08 meses, nos termos do parágrafo 3º e 4º, do mencionado artigo;

3) CONDENAR o acusado CLEDSON SILVA LIMA, qualificado nos autos, RG 49137859, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 70, segunda parte (bens de Rinaldo, Admilson e da "Auto Mecânica Ideal"), ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990, ao cumprimento da pena de 30 anos de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 72 dias-multa, com unidade no mínimo legal; e

4) CONDENAR o acusado NICK NIÉR DE OLIVEIRA MAIA, qualificado nos autos, RG 56534390, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, c.c. artigo 61, incisos I e II, alínea "j", na forma do artigo 70, segunda parte (bens de Rinaldo, Admilson e da "Auto Mecânica Ideal"), ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990, ao cumprimento da pena de 48 anos de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 120 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

Expeçam-se, incontinenti, ALVARÁS DE SOLTURA em favor de Eric Ramos de Almeida, Alex Sandro Toaliari e Benedito Santucci,

No que tange aos acusados Cledson e Nick Niér, considerando a pena fixada, bem como a periculosidade dos réus que, mediante conduta de grande reprovabilidade e utilizando-se de arma de fogo, não hesitaram em cometer um roubo em área central da cidade, agindo mediante exacerbada violência e intimidação da vítima, mostra-se inviável qualquer substituição referente ao artigo 44, do Código Penal, pelo que determino que iniciem o cumprimento da pena em regime fechado.

Ressalto que embora um deles estivesse em liberdade provisória (Cledson), enquanto o outro, reincidente, cumpria pena em regime aberto (Nick), não se intimidaram e continuaram a delinquir, demonstrando a necessidade absoluta de seus isolamentos neste momento. Ademais, o crime que lhes foi imputado é muito grave, reveste-se de violência, atormenta a sociedade, e semeia grande insegurança e temor na cidade, merecendo repreensão imediata, razão pela qual determino que não poderão recorrer desta sentença em liberdade.

Acresça-se a isto o fato de que crimes como este, antes inusuais na pacata Comarca, vêm se multiplicando e pondo em sobressalto a população, que reclama punição célere. Nunca é demais observar que se trata de crime hediondo, nos termos do artigo 1º, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.072/1990.

Recomendem-se os réus Nick Niér